

RECURSO CÍVEL Nº 5006134-86.2024.4.02.5120/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE (AUTOR)

DIREITO CIVIL. CEF. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DA CEF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CEF CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condene o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5006134-86.2024.4.02.5120

510015631450 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5006134-86.2024.4.02.5120/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE (devidamente representado por seu síndico), em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), visando o pagamento de cotas condominiais vencidas (entre outubro/2023 e outubro/2024 - evento 1, plan8) e vincendas, referentes ao apartamento 502, bloco 02.

Na sentença (evento 23), após ter sido apontado que a propriedade do imóvel em questão se encontra consolidada em favor da CEF desde 14/06/2024, e que o pagamento das cotas condominiais constitui uma obrigação *propter rem*, o pedido assim foi julgado:

*"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a CEF a pagar à parte autora o valor das cotas condominiais referentes à fração ideal da unidade denominada "apartamento 502, bloco 02", integrante do condomínio autor, denominado "CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE", matriculada no RGI sob o n.º 98.207, situado na Rua Ana Clara, n.º 0, Bairro Jardim Palmares, Nova Iguaçu/RJ. O pagamento deverá abarcar os valores vencidos e não pagos conforme a planilha **evento 1, PLAN8** (com exclusão dos honorários) e as cotas que se vencerem no curso deste processo, com incidência de multa moratória de 2% (incidente uma única vez) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data de vencimento de cada cota condominial, excluídos, contudo, os valores a título de "encargos" e "despesas". O montante apurado a títulos de cotas condominiais deverá ser corrigido monetariamente e acrescido dos consectários acima dispostos até a data do efetivo pagamento"*

Em recurso (evento 30), a CEF pugna pela reforma da sentença, no sentido da completa improcedência do pedido, sob o argumento de que *"a responsabilidade do pagamento NÃO é da CAIXA-recorrente"*. Fora isso, sustenta ser aplicável ao caso concreto o Tema Repetitivo 886/STJ. Por fim, alega não serem devidas as *"despesas de água, esgoto e de honorários de advogado"*.

É o breve relatório.

VOTO

No caso concreto, discute-se a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais de unidade habitacional objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada em favor da CEF em junho/2024, tal como pode ser verificado na Certidão de RGI atualizada (evento 1,

out7).

Ou seja, a CEF não deve mais ser tida como mera credora fiduciária; e sim como proprietária do referido imóvel.

Por conseguinte, como o pagamento das cotas condominiais constitui uma obrigação *propter rem*, a CEF não apenas detém legitimidade passiva *ad causam*, bem como deve responder pelo pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas.

Fora isso, não se aplica ao caso concreto a tese firmada no Tema Repetitivo 886/STJ, já que a mesma diz respeito a quem caberia o pagamento de dívidas condominiais em caso da promessa de compra e venda de imóvel (promissário comprador / promitente vendedor):

Documento 1		Assuntos		■ Selecionar		
Tema Repetitivo 886 	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	SEGUNDA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Questão submetida a julgamento	Controvérsia sobre quem tem legitimidade - vendedor ou adquirente - para responder por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro.					
Tese Firmada	a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.					

Por fim, igualmente não merece prosperar o pleito recursal pela exclusão do pagamento de “*despesas de água, esgoto e de honorários de advogado*”, na medida em que as despesas a título honorários foram excluídas da condenação (conforme frisado no dispositivo da sentença - evento 23); ao passo que as despesas com água/esgoto (discriminadas no evento 1, out9), de fato, são devidas, eis que claramente constituem despesas de conservação da área comum do condomínio, integrando assim o conceito de obrigação *propter rem*.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.